

1500269-58.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... fatos faziam investigação em relação ao tráfico no bairro Colinas. Dentre várias denúncias recebidas, havia uma que dava conta da pessoa de vulgo Careca e com nome Alessandro, que comercializava entorpecentes defronte a sua residência. Essa investigação se deu informalmente. Havia olheiros do tráfico e por isso havia dificuldade para verificar as denúncias. Na data dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500269-58.2021.8.26.0315 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500269-58.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244941/2021 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 20129926 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 626/21/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2244941 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO DE ARAUJO CAMARA

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

ALESSANDRO DE ARAUJO CAMARA, vulgo "Careca", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 11 horas, na Rua Paulina Martins Pinto, nº 04, bairro Colinas, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, guardava drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 15 porções de maconha, com peso líquido de 63,49 gramas, 08 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 1,34 gramas, e 03 "pinos" com crack, com peso líquido de 0,14 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 83/88), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O acusado foi notificado (fls.120) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.129/131).

A denúncia foi recebida no dia 01 de março de 2022 (fls.134/135).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu que a acusação fosse julgada procedente (fls. 210/216).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.221/226).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), pelo boletim de ocorrência nº626/2021 (fls.25/28), pelo auto de exibição e apreensão (fls.29/30), auto de constatação de drogas (fls.31/32), pelo laudo químico-toxicológico (fls.83/88), laudo do objeto (fls.89/96).

A autoria é certa.

O réu, em solo judicial, negou os fatos. Disse que nunca foi traficante e que é usuário de entorpecentes. Ficou sabendo depois que o local onde passou a morar era ponto de venda de drogas e que os entorpecentes localizados eram de outras pessoas e não dele. Disse que perdeu seu emprego por conta do vício em entorpecentes. Quem reside na parte da frente do imóvel é um casal, que possui filhos e são trabalhadores. Disse que já ficou internado em clínica de recuperação por 03 anos. No entanto, o fato exposto pelo réu em seu interrogatório não restou comprovado pelas testemunhas ouvidas, sendo versão completamente isolada.

Vejamos:

Luciano Cleber Nunes, policial civil e Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, relataram que na época dos fatos faziam investigação em relação ao tráfico no bairro Colinas. Dentre várias denúncias recebidas, havia uma que dava conta da pessoa de vulgo Careca e com nome Alessandro, que comercializava entorpecentes defronte a sua residência. Essa investigação se deu informalmente. Havia olheiros do tráfico e por isso havia dificuldade para verificar as denúncias. Na data dos fatos, fizeram campana num matagal nas proximidades com viatura descaracterizada. A venda de drogas acontecia na via pública. Com o uso de binóculo observaram o réu vendendo drogas para usuários. O réu colocava uma cadeira do outro lado da rua, defronte à sua residência, pegava os entorpecentes que estavam dentro de uma caixa plástica que ficava rente ao muro do imóvel onde morava e vendia. Retornaram e pegaram uma viatura caracterizada e obtiveram êxito na abordagem. Nada localizado em revista pessoal. O réu negou a venda dos entorpecentes. O réu disse que residia defronte ao local onde estava, nos fundos. O réu autorizou a entrada na residência. Abriu a residência, e no interior localizou (num porão), no interior de uma caixa de som, alguns apetrechos referentes ao tráfico de entorpecentes (500 pinos vazios, saquinho de bicarbonato de sódio e algumas porções de maconha). O GCM Ghiraldi localizou dentro de uma caixa alguns entorpecentes, a mesma caixa que os depoentes visualizaram o réu pegando entorpecentes na campana. Essa caixa estava rente ao muro. Os pinos cheios eram amarelos, assim como os vazios. Antes desta data, não tinha abordado o réu, apenas recebido as informações sobre a pessoa dele.

Dessa feita, ao cabo da instrução processual não restam dúvidas no sentido de que o réu estava no local para a venda exclusiva dos entorpecentes.

Não há qualquer prova nos autos, nem sequer início de prova documental, no sentido de que o réu é usuário de entorpecentes e que estava no local apenas para fazer uso e não para vender.

Dessa feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real. Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que é imputado ao réu, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligiadas. Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo dos réus, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes (certidão de fls.45/46) e também não foram coletadas informações sociais a seu respeito.

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

A certidão criminal acostada em fls. 45/46 dos autos demonstra que o réu começou a supostamente praticar crimes após o cometimento deste discutido nestes autos. Dessa forma, não se aplica a agravante da reincidência.

Aplica-se ao réu a causa de diminuição de pena prevista no disposto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado no momento em que cometeu este delito, era primário.

Atualmente encontra-se preso por outro feito.

Assim, diminui-se a pena em 1/6, perfazendo o montante final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena, será inicialmente semiaberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar ALESSANDRO DE ARAUJO CAMARA, vulgo "Careca" (RG nº 20.130.155), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial semiaberto.

O réu poderá recorrer em liberdade. Não há elementos concretos nos autos para se decretar a prisão preventiva do réu nesse momento processual, além do fato dele ter cometido outro delito após o cometimento deste, mas que já está respondendo preso. Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Após o trânsito em julgado, o valor atribuído a título de multa deverá ser recolhido, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

É devida a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's (art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), a ser recolhida pelo condenado, após o trânsito em julgado.

Resta suspensa a cobrança por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita.

Intime-se pessoalmente o réu apresentando-se a ele os termos (positivo em e negativo) de recurso voluntário.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do dinheiro e dos objetos apreendidos com o réu (R\$ 50,00, fls.49) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu não demonstrou a licitude do dinheiro e que os objetos se tratam de

produtos utilizados como instrumento do crime.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 19 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA